

1500284-77.2020.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciana Castello Chafick Miguel

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial (Flagrante) - 9639127 - 4º Distrito Policial de Santos, 113/2020 - CENTRAL

POL. JUD. SANTOS, 2020457/2020 - CENTRAL POL. JUD. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

1ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500284-77.2020.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500284-77.2020.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial (Flagrante) - 9639127 - 4º Distrito Policial de Santos, 113/2020 - CENTRAL

POL. JUD. SANTOS, 2020457/2020 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 2020457 - 04º D.P.

SANTOS, 113/20/010 - 04º D.P. SANTOS, 2020457/2020 - 04º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE DOS SANTOS CELESTINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Castello Chafick Miguel

Vistos.

ANDRÉ DOS SANTOS CELESTINO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, em 23 de janeiro de 2020, por volta das 2h15min, na Praça Iguatemi Martins, 1, Vila Nova, em Santos, trazendo consigo 18 (dezoito) "pedras" de crack, substância entorpecente que determina dependência física, para entrega ao consumo de terceiros destinados ao comércio de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante delito (fls. 01).

Laudo de exame químico-toxicológico (fls. 94/96).

Devidamente notificado (fl. 57), o réu apresentou defesa preliminar (fl. 76). A despeito dos argumentos invocados, a denúncia foi recebida em 8 de junho de 2020 (fls. 86/87).

Na audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes debateram a causa, sustentando seus respectivos pontos de vista.

A ilustre representante do Ministério Público pediu a desclassificação do crime para a figura típica prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/05, porquanto não demonstrada que ela seria destinada ao consumo de terceiros.

O mesmo requerimento foi formulado pela defesa.

É a síntese do necessário.

Fundamento e DECIDO.

Consta da denúncia (fls. 47/49) que: "Apurou-se que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos ocasião em que avistaram o denunciado em atitude suspeita.

Ao notar a presença policial, André demonstrou nervosismo e jogou algo ao solo, o que ensejou a sua abordagem.

Durante a revista pessoal, verificou-se que o denunciado trazia consigo, dentro de sua boca, 3 "pedras" de "crack" e, no interior de um maço de cigarro que havia jogado no chão, as outras 15 "pedras" do mesmo entorpecente.

O denunciado possuía, ainda, no bolso direito da bermuda que vestia, a quantia de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), em espécie.

Inquirido sobre os fatos, André confessou a traficância, alegando ter buscado as drogas no morro para as repassar e que, com isso, receberia certa quantidade de "pedras" para fumar.

A finalidade da traficância restou evidenciada pela natureza e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, pela forma como as substâncias estavam individualmente embaladas, pelo dinheiro apreendido e, sobretudo, pela confissão do denunciado. "

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 6), pelo auto de constatação preliminar (fl. 7), pelo exame químico-toxicológico (fls. 94/96), assim como pelas demais provas orais coligidas aos autos.

A autoria, por sua vez, é certa para sustentar um decreto condenatório. Corroborada com sincronia das narrativas das testemunhas, pelo estado de flagrância, bem como com o laudo químico-toxicológico.

Os policiais militares narraram a diligência com riqueza de detalhes.

Cristofer Santos dos Santos, Policial Militar, ouvido em juízo, esclareceu que estavam em patrulhamento de rotina pela região do mercado e avistaram o acusado e, ao perceber a aproximação da polícia, ele dispensou algo ao solo, próximo a uma mureta. Abordado, estava com uma porção de crack na boca, no maço de cigarro dispensado outras pedras de crack. Ele confessou informalmente ter adquirido drogas para comercialização. Nessa rua existe uma mureta, um ponto mais alto em que

pernoitam, uma calçada mais alta. Ele dispensou ali um maço de cigarro com as porções de crack dentro. Não lembram tinham outras pessoas no local. Não presenciaram qualquer ato de comercialização.

No mesmo sentido a testemunha José Aprígio da Silva Júnior. O acusado começou a se esquivar do caminho da polícia, trazendo suspeitas e, em revista pessoa, três pedras de crack na boca. Ele dispensou um maço de cigarro com pedras de crack. O local é movimentado nesse horário e tinham outras pessoas usuárias de drogas no local. O objeto foi dispensado em uma mureta, era possível ver o acusado dispensado algo e, após revista pessoal e varredura, identificaram que dispensou drogas que equivaliam as que tinham na sua boca. O local é frequentado por usuários de drogas. Não presenciaram atos de comercialização. Ele, indagado, disse traficar, após ter adquirido no morro do São Bento. Costuma patrulhar a região e ele não era conhecido nos meios policiais. Ele não parecia ser usuário de crack e não se recorda se ele trazia algum utensílio para consumir a droga.

Com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, "os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador". (TJ/SP - Apelação Criminal n.º 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

O réu André dos Santos Celestino, em seu interrogatório, confessou que estava na posse da droga, parte em sua boca, bem como outras quinze pedras de crack estavam em um maço de cigarro vazio, mas todas elas eram destinadas ao seu próprio consumo. Já tem diversas passagens por clínicas de reabilitação e estava trabalhando para uma, vendendo sacos de lixo e, com o dinheiro percebido, teve uma recaída e comprou as 18 pedras de crack no Morro São Bento. Há pontos de venda de drogas perto do mercado, mas lá é possível conseguir mais baratas.

Seja no tráfico, seja no uso, a conduta do agente de portar o entorpecente restou incontroversa e consumada, restando analisar, apenas, qual o intuito deste porte: a entrega a terceiros ou o consumo próprio.

A comprovação da elementar consumo pessoal exigida pelo tipo do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, não é circunstância de fácil constatação, devendo ser balizada pela própria situação fática.

Neste diapasão, ao tratar da antiga legislação, "A COMPROVAÇÃO DA ELEMENTAR DO TIPO PREVISTO NO ARTIGO 16 - USO PRÓPRIO - NEM SEMPRE É DE FÁCIL CONSTATAÇÃO, PREVENDO A PRÓPRIA LEI, EM SEU ARTIGO 37, ALGUNS CRITÉRIOS LEGAIS. ASSIM, PARA EFEITO DE CARACTERIZAÇÃO DAS CONDUTAS CRIMINOSAS PREVISTAS NA LEI 6368/76, DEVERÃO SER ANALISADOS A NATUREZA E A QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA, O LOCAL E AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO CRIMINOSA, AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, BEM COMO A CONDUTA E OS ANTECEDENTES DO AGENTE. DEVE, IGUALMENTE, SER LEVADA EM CONTA PARA EFEITO DE TIPIFICAÇÃO DO DELITO A FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE". (Legislação Penal Especial - Moraes e Smanio - ed. Atlas, pág. 122).

E ainda, "PARA CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES NÃO É INDISPENSÁVEL A PROVA DO ATO DE COMÉRCIO, PODENDO SER ELE DEDUZIDO DE ELEMENTOS VARIADOS COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, A QUANTIDADE DO ENTORPECENTE, O LOCAL DA INFRAÇÃO ETC." (TJRJ - Rel. Adolphino Ribeiro - RDTJRJ 20/310).

O acusado foi preso na posse de 18 "pedras" de crack, em local frequentado por usuários de drogas, embora certo que ali existam pontos de comercialização para satisfação do vício dos moradores de rua.

No mesmo caminho trilha a jurisprudência: "CARACTERIZA O DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE TRAZER CONSIGO, SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, MACONHA OU CLORIDRATO DE COCAÍNA, EM DOSES UNITÁRIAS, DE PEQUENOS EMBRULHOS, EMBALAGEM USUAL DO VAREJO DAS DROGAS". (TJRJ - Rel. Enéas Machado Cotta, RDTJRJ 23/288).

"IDENTIFICANDO O FORNECEDOR DAS SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, EM PODER DE QUEM FOI APREENDIDA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA, PARTE JÁ DIVIDIDA EM DEZENAS DE PAPELOTES, PRONTOS PARA ENTREGA A CONSUMO, IMPÕE-SE A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO, SEM QUE SE POSSA, TODAVIA, RECONHECER ASSOCIAÇÃO COM COMPRADORES". (TJRJ - Rel. Paulo Gomes da Silva Filho - RDTJRJ 20/313).

Considerando a quantidade de droga apreendida, o local que o acusado estava ser destinado ao consumo de drogas, sem qualquer prova firme no sentido de que o acusado ali as comercializava - desconsiderada a sua confissão informal - a dúvida deve pender em favor do réu, sendo o caso de desclassificação da sua conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei 1.343/06.

Com efeito, compete aos Juizados Especiais Criminais processar e julgar infrações de menor potencial ofensivo, nos termos do artigo 98, inciso I, da Constituição da República, e, por ser de ordem material, trata-se de competência absoluta.

A Lei nº 11.343/2006 prevê no parágrafo 1º do artigo 48 que "(...) o agente de qualquer das condutas previstas no art.28 desta Lei, salvo se houver concurso com os crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, será processado e julgado na forma dos arts. 60 e seguintes da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais".

Assim, com a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, desloca a competência para o Juizado Especial Criminal, diante do disposto no artigo 383, § 2.º, do Código de Processo Penal: "Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. (...) § 2.º Tratando-se de infração de competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos".

Em síntese, com a desclassificação do delito comum para outro considerado de crime de menor potencial ofensivo, é transferida a competência para o Juizado Especial Criminal, a fim de que seja ofertado ao acusado os benefícios inerentes à referida lei.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de competência dos Juizados Especiais Criminais, havendo procedência parcial da pretensão acusatória ou a desclassificação do delito, deve ser suspenso o julgamento e remetidos os autos ao Ministério Público, para que este se manifestar acerca da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/1995).

Todavia, considerando que o acusado está sendo processado por outros delitos (fls. 15/16) e que o Ministério Público pediu a aplicação da pena de advertência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e DESCLASSIFICO a conduta de ANDRE DOS SANTOS CELESTINO, para aquela prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06, e aplico a pena de ADVERTÊNCIA acerca dos malefícios do uso de drogas.

Concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado:

1. Preencha-se o boletim individual, encaminhando-o ao Instituto de Identificação Criminal (art. 809 do CPP).

2. Comunique-se o deslinde do feito ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da Magna Carta de 1988.

3. Proceda-se o cálculo da pena de multa, que deverá ser recolhida em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Após, intime-se o réu para o seu pagamento dentro de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão, nos termos do art. 50 do CP.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no montante de 100 (cem) UFESP's, com base no contido no art. 4º, § 9º, alínea "b", da Lei nº. 11.608/2003, observando-se, se for o caso, o contido no art. 12 da Lei nº. 1.060/50.

Determino a incineração da substância entorpecente apreendida, mediante auto circunstanciado, nos termos do art. 32, § 1º, da Lei nº. 11.343/2006 e a perda da quantia apreendida em favor da União.

Santos, 18 de agosto de 2022.

LUCIANA CASTELLO CHAFICK MIGUEL
JUÍZA DE DIREITO AUXILIAR

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA